SUNAT

Resolución de Oficina Zonal
N° 215-014-0001364/SUNAT

Juliaca, 25 de noviembre de 2019

VISTO, el Expediente de Reclamación 2150340002374 del 02 de setiembre del 2019, interpuesto por **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,** con Registro Único de Contribuyente N° 20447968216, representada por Sonia Nelly Rivera Cardoza, con domicilio fiscal en Urbanización Urb. Taparachi Apiraj, Manzana A, Lote 18, distrito de Juliaca, provincia de San Román y departamento de Puno (Ref.: Costado de Petro Perú Portón Azul), contra la Orden de Pago N° 211-001-0038565.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 22 de agosto de 2019, la Administración Tributaria notificó electrónicamente[1] a la recurrente la Orden de Pago N° 211-001-0038565, por el importe de S/ 265.00, girada por la aportación al Sistema Nacional de Pensiones – Ley 19990, correspondiente al periodo julio 2019 (folio 12);

Que, en su escrito de reclamación, la contribuyente afirma haber presentado declaración jurada rectificatoria por el periodo julio 2019, precisando haber efectuado el pago del importe de S/. 216,00;

Que, cabe mencionar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135° y último párrafo del artículo 136° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF[2] y normas modificatorias, concordado con lo establecido en el numeral 3 del literal a) del artículo 119° del citado dispositivo, se admite a trámite la reclamación presentada sin exigirse el pago previo de la orden de pago reclamada;

Que, en el presente caso, el asunto controvertido radica en determinar si la orden de pago reclamada fue emitida de acuerdo a ley;

Que, por el periodo julio 2019, la contribuyente presentó las declaraciones por la aportación al Sistema Nacional de Pensiones – Ley 19990, que se detallan a continuación:

---

[1] El 21 de agosto del 2019, se efectuó el depósito de la orden de pago impugnada en el buzón electrónico asignado a la recurrente en el Sistema Informático de Notificaciones SOL de la Administración Tributaria, siendo que la notificación se considera efectuada al día hábil siguiente a la fecha del mencionado depósito, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del artículo 104° del Código Tributario, en concordancia con el artículo 10° de la Resolución de Superintendencia N.° 014-2008/SUNAT (foja 12).

[2] En adelante, "Código Tributario".

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		Declaración Original 2019-07 PDT 601 N.° 0780461506 Fecha: 20/08/2019 (fojas 13 a 15)	Declaración Rectificatoria 2019-07 PDT 601 N.° 0780474484 Fecha: 21/08/2019 (foja 16 a 18)
	Cas	Monto	Monto
BASE IMPONIBLE SNP 19990	451	2 040,00	1 663,00
TRIBUTO SNP 19990	411	265,00	216,00
PAGOS ANTICIP./CON DOC. VAL.	501		
TOTAL DEUDA	711	265,00	216,00
IMPORTE PAGADO	801	0,00	0,00

Que, sobre la base de la primera declaración jurada original, cuyo detalle se muestra en el cuadro precedente, se notificó a la contribuyente la Orden de Pago N° 211-001-0038565, por la omisión del pago de la aportación al Sistema Nacional de Pensiones –Ley 19990, correspondiente al período julio 2019, por la suma de S/ 265,00 (folio 12), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 78° del Código Tributario;

Que, al respecto, el numeral 1 del artículo 78° del Código Tributario, prescribe que la orden de pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse previamente la resolución de determinación, entre otros casos, por tributos autoliquidados por el contribuyente;

Que, asimismo, el numeral 88.2 del artículo 88° del citado Código Tributario, establece que la declaración referida a la determinación de la obligación tributaria podrá ser sustituida dentro del plazo de presentación de la misma; y que de vencer éste, la declaración podrá ser rectificada, dentro del plazo de prescripción, presentando para tal efecto la declaración rectificatoria respectiva;

Que, el tercer párrafo del numeral precitado, señala que la declaración rectificatoria surtirá efectos con su presentación siempre que se determine igual o mayor obligación. En caso contrario, surtirá efectos si dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su presentación la Administración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la Administración de efectuar la verificación o fiscalización posterior;

Que, en lo concerniente a la declaración rectificatoria mediante la cual la contribuyente determinó una menor obligación tributaria, tenemos que el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su presentación ha vencido, por lo que debe validarse la determinación contenida en la referida declaración;

Que, mediante Boleta de Pago 1662, se efectuó el pago del importe de S/. 216,00, como se denota a foja 19;

Que, en mérito a lo expuesto y al no existir deuda pendiente de pago tal como se verifica del Reporte de Cálculo de Interés a foja 20, corresponde dejar sin efecto la Orden de Pago N.° 211-001-0038565.

Finalmente, cabe señalar que el presente pronunciamiento no inhibe la facultad de fiscalización por parte de la Administración Tributaria, de conformidad con lo previsto por los artículos 62° y siguientes del Código Tributario.

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N.° 501 – Ley General de la SUNAT; concordante con los artículos 518° y 527° del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT.

OFICINA ZONAL JULIACA
JEFE ZONAL (e)
CHRISTIAM JOEL SANTA CRUZ ALCAZAR

INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA
División de Reclamaciones
JEFE
ROSA SUSANA RAMIREZ ESPINOZA

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar **FUNDADA** la reclamación interpuesta por **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,** mediante el Expediente N° 2150340002374 del 02 de setiembre del 2019, en consecuencia, **DEJAR SIN EFECTO** la Orden de Pago N° 211-001-0038565.

Regístrese, comuníquese y archívese.

INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA
División de Reclamaciones
JEFE (e)

CHRISTIAM JOEL SANTA CRUZ ALCAZAR
JEFE ZONAL (e)
OFICINA ZONAL JULIACA

MARA/6871.